劳动仲裁金额测算单

生成日期：２０２６-１１-０４　口径城市：深圳（示例）

当事人原话

２０２０年3月1日入职，月薪９０００，一直没签书面合同，２０２４年5月２０日公司口头把我辞了，还有５天年假没休。

可主张金额合计：１８４，１３７．９３　元

违法解除赔偿金（２N）　　**８１，０００．００　元**

９０００．００　元/月　×　４．５　个月（本单位　５０　个月工龄折算）　×　２

依据：《劳动合同法》第　８７　条

未签书面劳动合同二倍工资　　**９９，０００．００　元**

９０００．００　元/月　×　１１　个月（２０２０-０４-０２　至　２０２１-０２-２８，共　３３３　天，上限　１１　个月）

依据：《劳动合同法》第　８２　条

未休年休假工资　　**４，１３７．９３　元**

５　天　×　４１３．７９　元/天　×　２００%

依据：《职工带薪年休假条例》第　５　条、《企业职工带薪年休假实施办法》第　１０　条

法律依据原文（可逐条核对）

《劳动合同法》第八十七条

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

《劳动合同法》第八十二条

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。

《职工带薪年休假条例》第五条

单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。

年休假在１个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨１个年度安排。

单位确因工作需要不能安排职工

《企业职工带薪年休假实施办法》第十条

用人单位经职工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对职工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的３００%支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付职工正常工作期间的工资收入。

用人单位安排职工休年休假，但

仲裁时效

解除 / 辞退相关请求（N、２N）：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

拖欠劳动报酬：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

加班费：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

未休年休假工资：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

未签书面合同二倍工资：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

抗辩预演（ＡＩ　扮　ＨＲ）

第　１　轮　ＨＲ：这不是辞退，是你自己提出不干了，我们只是同意了。

为什么难缠：只要落成「个人原因辞职」，２N　直接归零，连　N　都可能没有。

你怎么接：看解除是谁发起的：谁先提的、书面通知上盖谁的章、社保是谁办的停缴、离职证明上写的原因。

第　２　轮　ＨＲ：你连续旷工，公司按规章制度解除，程序合法。

为什么难缠：旷工解除不需要赔偿，只要制度合法有效　+　通知到位。

你怎么接：考勤记录是公司单方掌握的，你可以要求其举证；你不在岗的原因（被停工、被调岗、被要求待岗）也要留痕。

第　３　轮　ＨＲ：这是协商一致解除，你签过离职协议的。

为什么难缠：协商一致　=　N，不是　２N；签了协议还可能被认定放弃其余请求。

你怎么接：看协议有没有约定具体金额、有没有欺诈胁迫、是不是「空白协议」；金额明显低于法定标准可以主张重大误解 / 显失公平。

本单只是根据您提供的信息做的初步测算，不构成法律意见，也不能代替律师。正式申请前请核对工资流水、社保记录和劳动合同原件；符合条件可拨　１２３４８　申请法律援助。